

Betriebsübergang: schriftliche Bestätigung beim Ministerium (BMIMI) angefordert

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Mitwirkende: Arbeitsrechts-Kanzlei, Charisius (HR/Legal), Matthei (Sachverhalt Betrieb)	Fällig bis	2026-08-07
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Anfrage auf schriftliche Bestätigung der Betriebsübergangs-Einordnung liegt beim BMIMI; die Antwort fließt als Kostenweiche in den Abwicklungsplan ein.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Ob die Übernahme des VIE-Geschäfts durch Joint Sky rechtlich als Betriebsübergang gilt, ist DIE Kostenweiche der Abwicklung: Bei Betriebsübergang gehen Arbeitsverhältnisse (AVRAG) auf den Erwerber über — ohne ihn trägt AAS Kündigungen/Sozialkosten selbst. Eine schriftliche Bestätigung der Behördensicht beim Ministerium (BMIMI) schafft Planungssicherheit für WS7-06 und WS7-11/12.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Formelle, anwaltlich abgestimmte Anfrage beim BMIMI (eingereicht, Eingangsbestätigung dokumentiert)
- Interne Zwei-Varianten-Rechnung (mit/ohne Betriebsübergang) als Anhang zum Abwicklungsplan

VORGEHEN

1. Anfrage mit Arbeitsrechts-Kanzlei formulieren (keine Präjudizierung der eigenen Position)
2. Einreichen bis 07.08.; Nachfass-Termin setzen (Antwort vor Auslösefenster Oktober nötig)
3. Ergebnis in WS7-06 (Plan) und WS7-11 (BR-Gespräch) einarbeiten

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Anfrage bis 07.08.2026 nachweislich eingereicht; beide Kostenvarianten liegen quantifiziert im Abwicklungsplan.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Behörde antwortet unverbindlich oder spät — Zwei-Varianten-Planung bleibt dann Pflicht
- Joint Sky könnte eine gegenteilige Position beziehen — rechtliche Auseinandersetzung einkalkulieren

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde
AUSSTEHEND